

शिकायत प्रकरण क्रमांक बी/1170/2020

शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष छ.न.से.

निवास तिलकनगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 03.02.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2020 प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग के समक्ष दिनांक 13.10.2020 को यह शिकायत प्रस्तुत किया गया जो आयोग में दिनांक 29.10.2020 को पंजीकृत किया गया।
2. प्रकरण व्हीसी में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर सुश्री महेश्वरी तिवारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर उनकी प्रतिनिधि सुश्री सिमरन टेकचंदानी व्हीसी में उपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से — देवभोग डेयरी दुग्ध संयंत्र बिलासपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की 01.06.2018 से 31.07.2020 तक ई.पी.एफ. कर्मचारी भविष्य निधि कटौती की कब कब कितनी कितनी राशि जमा की गई कि कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी एवं भविष्य निधि कार्यालय को प्रस्तुत की जाने वाली मंथली रिटर्न की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है।
5. आवेदक का मूल आवेदन दिनांक 07.08.2020 के जवाब में जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 25.08.2020 से समय सीमा में जवाब दिया गया है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा उक्त पत्र में आवेदक को सूचित किया गया है कि छ.ग.राज्य सूचना आयोग रायपुर में दर्ज अपील प्रकरण क्रमांक 934/2012 में दिये गये निर्णय के अनुसार अधीनस्थ एवं अन्य कार्यालय से जानकारी संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है। जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में उक्त आदेश की प्रति आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई है।
6. जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई उक्त सूचना से असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 29.08.2020 को प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिनांक 18.09.2020 को

सुनवाई निर्धारित की गई। उक्त दिनांक को उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.10.2020 को आदेश पारित किया गया जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में संधारित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत कार्यालय में संधारित सूचना को ही प्रदान किये जाने का प्रावधान है जानकारी संकलित कर प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 अर्न्तगत अपीलार्थी को जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। तदोपरान्त प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है।

7. आयोग के द्वारा जारी नोटिस के जवाब में जनसूचना अधिकारी कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जिला बिलासपुर तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र दिनांक 22.01.2022 से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही का लेख किया गया है।
8. जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को छ.ग.राज्य सूचना आयोग रायपुर में दर्ज अपील प्रकरण क्रमांक 934/2012 में दिये गये निर्णय के अनुसार अधीनस्थ एवं अन्य कार्यालय से जानकारी संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है, से अवगत कराया गया है। आयोग द्वारा उक्त निर्णय में निम्नानुसार लेख किया गया है –

उत्तरवादी के अनुसार मांगी गई जानकारी जिस शिकायत के संबंध में है, वह उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अधिनियम के अर्न्तगत केवल उन्ही अभिलेखों की प्रतिलिपियां सूचना/जानकारी के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है जो रिकार्ड में उपलब्ध है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य से उदभूत है में पारित आदेश में स्पष्ट है कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना/जानकारी ही अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रदान की जा सकती है। किसी सूचना/जानकारी को एकत्रित (collect) कर या collate कर अधिनियम के अर्न्तगत नहीं दिया जा सकता। अतः मान. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आदेश देना संभव नहीं है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य से उदभूत है में पारित आदेश में स्पष्ट है कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना/जानकारी ही अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रदान की जा सकती है। किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में यह भी लेख किया गया है कि At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The

RTI Act provides access to all information that is available and existing. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of 'information' and 'right to information' under clause (f) and (j) of Section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data, or abstracts, or statistics, an applicant may access such information, subject to the exemptions in Section 8 of the Act.

10. प्रकरण का परीक्षण किया गया । सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) तथा (j) में यह प्रावधानित है कि –“सूचना का अधिकार” से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें अधिनियम की धारा 2(H) में वर्णित सामग्री आम नागरिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उपलब्ध कराई जावेगी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक SLP 24290/2012 Thalappam Sen. Coop. Bank Ltd and others Vs State of Kerala and others esa fnuakd 07-10-2013 esa vkns'k ikfjr djs gq, ;g ys[k fd;k x;k gS fd Registrar can also, to the extent law permits gather information from a society, on which he has supervisory or administrative or administrative control under the Cooperative Societies Act. Consequently apart from the information as is available to him under section 2(f), he can also gather those information from the Society, to the extent permitted by law . Registrar is also not obliged to disclose those information if those information fall under section 8(1)(j) of the Act. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय में यह अवधारणा प्रतिपादित की गई है कि Only those information which a Registrar of Cooperative Societies can have access under the Cooperative Societies Act from a society could be said to be the information which is held or under the control of public Authority.

11. इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 का अवलोकन किया गया । उक्त अधिनियम की धारा 58 उपधारा (3) एवं (4) निम्नानुसार है –

58(3) – रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसायटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों लेखाओं, दस्तावेजों, कागज पत्रों प्रतिभूतियों रोकड तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे में कोई ऐसी पुस्तके, लेख, दस्तावेजों, कागजपत्र, प्रतिभूतियां रोकड या अन्य सम्पत्तियों हो या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हो या जो उनके अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हो उन्हें उस सोसायटी की मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा ।

58(4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी सोसायटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा

किसी समय रह चुका हो तथा किसी सोसायटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सासोयटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जैसी कि रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति अपेक्षित करे। तदनुसार रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसायटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों लेखाओं, दस्तावेजों, कागज पत्रों प्रतिभूतियों रोकड तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी।

12. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार ऐसी जानकारी जहां रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं की पहुंच है यह जानकारी उक्त लोक प्राधिकारी अर्थात् पंजीयक सहकारी संस्थाएं के नियंत्रण में मानी जायेगी इसलिए जानकारी लोक सूचना अधिकारी के नियंत्रण में होने से यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी जा सकती है।
13. जनसूचना अधिकारी के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक 934/2012 का उद्धरण देकर जानकारी उपलब्ध कराने से इन्कार किया गया है। उक्त प्रकरण में राज्य सूचना आयोग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन एवं अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय का लेख करते हुए हुए यह बताया गया है कि जानकारी देना संभव नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा निम्नानुसार लेख किया गया है –

रिकार्ड में उपलब्ध सूचना/जानकारी ही अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रदान की जा सकती है। किसी सूचना/जानकारी को एकत्रित (collect) कर या collate कर अधिनियम के अर्न्तगत नहीं दिया जा सकता। अतः मान. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के प्रकाश में इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का आदेश देना संभव नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं 6545/2011 एस.एल.पी.नं 7526/2009 में उक्त आदेश 2011 में पारित किया गया है परन्तु इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक SLP 24290/2012 Thalappam Sen. Coop. Bank Ltd and others Vs State of Kerla and others में दिनांक 07.10.2013 में आदेश पारित किया गया है कि पंजीयक सहकारी समितियां की जिस जानकारी के लिए पहुंच है वह जानकारी लोक प्राधिकारी के पास मानी गई है। ऐसी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशानुसार जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को कार्यवाही किया जाना था जो उनके द्वारा नहीं की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(F) तथा (J) के प्रावधान अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(H) में वर्णित सामग्रियों को लोक प्राधिकारी आम नागरिक के द्वारा आवेदन किये जाने पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती

थी।

14. जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अधिनियम के प्रावधान तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा को समझने में त्रुटि की गई है तथा उनके द्वारा उक्त त्रुटि जानबूझ कर नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान अनुसार अधिनियम अथवा उसके तहत बनाये गये किसी नियम के अधीन नेकनीयती से किए गए कार्य अथवा ऐसा कार्य करने के इरादे की वजह से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी परन्तु की गई अभिक्रिया नेकनीयती में की गई हो। विचाराधीन प्रकरण में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर अथवा बदनीयती से यह कार्यवाही नहीं की गई है। उनके द्वारा अधिनियम के प्रावधान तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अवधारणा को समझने में त्रुटि की गई है जो स्वाभाविक है। अतः शिकायतकर्ता का जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध अमान्य किया जाता है।
15. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त